

Legislación

Trabajo Práctico

Delitos Informaticos

Farias, Gustavo

Matrícula: 101662

Comisión: M2026-13

Repositorio GitHub: [/Lucenear/Tecnicatura_Programacion_UTN/Legislacion](https://github.com/Lucenear/Tecnicatura_Programacion_UTN/Legislacion)

1. ¿Cual es el objetivo principal de la Ley No 26.388?

El objetivo principal es modificar el Código Penal argentino para prevenir y sancionar las conductas ilícitas que afectan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas y datos informáticos.

2. ¿Que tipos de delitos informaticos estan tipificados en esta ley? Menciona al menos cinco.

Acceso no autorizado a sistemas informáticos (art. 153 bis).

Daño informático (art. 153 ter).

Intercepción de comunicaciones informáticas (art. 153).

Sabotaje informático (art. 190).

Grooming o acoso a menores por medios informáticos (art. 131).

3. ¿Que sanciones establece la ley para quienes cometen delitos informaticos?

Las sanciones varían según el delito, pero generalmente incluyen penas de prisión que van desde 15 días hasta 15 años, e inhabilitación especial para el uso de sistemas informáticos. También pueden incluir multas y la obligación de reparar el daño causado a las víctimas.

4. ¿Que acciones se consideran delitos en relacion con el acceso no autorizado a sistemas informaticos?

Se considera delito acceder sin autorización a un sistema informático, una base de datos o una red, ya sea superando medidas de seguridad o aprovechando vulnerabilidades, con el propósito de obtener, alterar o suprimir datos reservados.

5. ¿Como define la ley el concepto de "delito informatico"?

La ley no da una definición única en un solo artículo, pero se entiende como toda acción u omisión tipificada en el Código Penal que utiliza medios informáticos, redes o sistemas de telecomunicaciones como instrumento o fin para cometer un ilícito, afectando la seguridad de la información.

6. Analiza un caso hipotetico en el que un hacker accede a una base de datos sin autorizacion. ¿Que articulos de la ley podrian aplicarse en este caso?

Se aplicaría principalmente el artículo 153 bis (acceso no autorizado a sistemas informáticos). Si el hacker altera, suprime o inutiliza datos, se sumaría el artículo 153 ter (daño informático). Si intercepta comunicaciones durante el proceso, aplicaría también el artículo 153.

CASO PRACTICO: "Inversiones S.A."

1. Identificar el tipo de delito:

Se cometio fraude informatico (o estafa mediante manipulacion de sistema) y acceso no autorizado a sistemas informaticos, agravado por la suplantacion de credenciales de otro empleado.

2. ¿Donde se ha cometido el delito?

La accion material del delito se cometio dentro de las instalaciones de la empresa "Inversiones S.A.", ya que la transferencia final se ejecuto desde la red interna (usando la IP de Ivan), aunque la planificacion haya sido externa.

3. ¿Quienes son las victimas en este caso?

La empresa "Inversiones S.A." (por el perjuicio economico del millon de pesos) e Ivan (cuya identidad y credenciales fueron suplantadas, exponiendolo a sospechas injustas).

4. ¿Quienes son los autores del delito?

El autor material y principal es Esteban. Ivan es victima de suplantacion, no autor, salvo que se demuestre complicidad (lo cual no indica el caso).

EJEMPLOS DE PHISHING

Vishing: Una llamada telefonica en la que el delincuente se hace pasar por un empleado del banco, solicitando al cliente que confirme su clave o codigo de seguridad por "motivos de seguridad" para robar sus fondos.

Quishing: El envio de un correo o mensaje con un codigo QR falso que, al ser escaneado con el celular, dirige al usuario a una pagina web fraudulenta que imita la de su banco para robarle sus credenciales.

Spear Phishing: Un correo electronico altamente personalizado dirigido a un gerente especifico de una empresa, usando su nombre y cargo real, para engañarlo y que haga una transferencia urgente a una cuenta falsa, aparentando ser una orden legitima del directorio.

EJEMPLOS DE PHISHING

- **Vishing:** Una llamada telefonica en la que el delincuente se hace pasar por un empleado del banco, solicitando al cliente que confirme su clave o codigo de seguridad por "motivos de seguridad" para robar sus fondos.
- **Quishing:** El envio de un correo o mensaje con un codigo QR falso que, al ser escaneado con el celular, dirige al usuario a una pagina web fraudulenta que imita la de su banco para robarle sus credenciales.

- **Spear Phishing:** Un correo electrónico altamente personalizado dirigido a un gerente específico de una empresa, usando su nombre y cargo real, para engañarlo y que haga una transferencia urgente a una cuenta falsa, aparentando ser una orden legítima del directorio.

TECNOLOGIAS Y PRACTICAS PARA LA PROTECCION EFICAZ

- **Autenticación Multifactor (MFA):** Es un método de seguridad que requiere que el usuario presente dos o más pruebas de identidad para acceder a un sistema (por ejemplo, algo que sabe como una contraseña, y algo que tiene como un código enviado a su celular). Esto reduce drásticamente el riesgo, ya que tener solo la contraseña robada no es suficiente para ingresar.
- **Biométrica:** Utiliza características físicas o de comportamiento únicas de la persona (como la huella dactilar, el reconocimiento facial o la voz) para verificar su identidad. Es muy segura porque estos rasgos son difíciles de copiar o robar en comparación con una contraseña tradicional.